



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Collegio, composto dai magistrati

dott. Luigi Argan
dott. Alfredo Matteo Sacco
dott.ssa Maria Luparelli

Presidente
giudice
giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.1118/2018 cui è riunito quello
recante il numero 48070/2018 pendente

tra

Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv.to Claudio
Pollini

attrice

contro

Parte_2 rapp.to e difeso dall'avv.to Avv. Emanuela
Cascianelli

convenuto- attore in riconvenzionale

Divisione ereditaria - azione di riduzione

Conclusioni: in atti

Concisa esposizione delle ragioni d fatto e di diritto

Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2018 [...]

Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il fratello *Parte_2* al fine di chiedere la divisione del patrimonio immobiliare facente parte dell'eredità del padre *Persona_1* deceduto il 12.05.1997.

Ha dedotto l'attrice di essere comproprietaria per la quota di 2/3 del compendio immobiliare sito in Roma costituito da un fabbricato di due piani (piano terra e primo) con annesso giardino, composto da due appartamenti, rispettivamente al piano terra ed al primo piano, nonché da un locale garage;

- che detto compendio immobiliare è pervenuto al coniuge superstite, *Persona_2* nonché ai due figli, *Pt_2* ed *Parte_1* per successione legittima del padre *Persona_1* deceduto in Roma il 12.5.1997, giusta denuncia di successione n. 6/17411 registrata in data 5 dicembre 1997;

- che successivamente *Persona_2* ha donato alla figlia *Parte_1* la propria quota di comproprietà (nuda proprietà consolidatasi con l'usufrutto del donante alla sua morte), pari ad un terzo, degli immobili facenti parte della comunione ereditaria con atto del Notaio *CP_1* di Sora del 9 settembre 2002, registrato e trascritto;

- che pertanto l'attrice, in ragione dei descritti titoli di provenienza, assume di avere diritto alla divisione del patrimonio immobiliare in base alla quota di titolarità di

2/3, di cui 1/3 per successione del padre ed 1/3 per donazione della madre;

- che, infine, parte attrice lamentando il godimento esclusivo dell'appartamento sito al piano terra (interno 1) da parte di *Parte_2* ha chiesto la condanna del fratello al versamento dell'indennità di occupazione, da computare sulla base del valore locatizio dell'immobile, nella misura di 2/3 a lei spettante, a decorrere dalla domanda giudiziale.

Si è costituito *Parte_2* eccependo la prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità paterna ex art. 480 cod. civ.;

ha dispiegato domanda riconvenzionale di usucapione di uno degli immobili ereditari (appartamento sito in Roma via del Fontanile Arenato n. 245 interno 1) ovvero, dedotto di avere sostenuto spese per migliorie, opere di ampliamento e manutenzione dell'appartamento da lui abitato, ha chiesto di rivalersi in sede di divisione ex art. 754 c.c. nei confronti della sorella; ha dispiegato altresì domanda di divisione del cespite immobiliare con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante mediante la formazione di singoli lotti ed attribuzione a ciascun compartecipe del relativo lotto ovvero in subordine mediante vendita all'asta; ha chiesto infine condannare la sorella *Parte_1* al pagamento dell'indennità di occupazione dell'appartamento e del locale garage in via del Fontanile Arenato n. 247, piano secondo (già abitato dai genitori) nonché al risarcimento del danno per l'utilizzo

dell'utenza idrica a lui intestata, quantificato in euro 10.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore.

Con riguardo alle donazioni effettuate in vita dalla madre a favore della figlia ha eccepito la nullità della donazione per atto notaio *CP_1* di Sora del 9.9.2002 per mancanza di causa, avendo la madre disposto di un bene indiviso e non incluso nel suo patrimonio; in subordine, ha dedotto l'inefficacia della donazione per lesione della quota di riserva in suo favore, da far valere in separato giudizio.

Con atto di citazione notificato in data 19/07/2018 [...] *Parte_2*

ha convenuto in giudizio la sorella [...] *Parte_1*

per sentire dichiarare la nullità per difetto di causa della donazione per atto del notaio *CP_1* di Sora del 9.9.2002 con la quale *Persona_2* trasferiva ad *Parte_1* la quota pari ad un terzo della proprietà degli immobili ricevuti dal marito per successione legittima: 1) appartamento sito in Roma Via del Fontanile Arenaton.245 interno 1, piano terra con annessa cantina; 2) appartamento sito in Roma via del Fontanile Arenato n. 245 interno 2, piano primo; locale garage sito in Roma via del Fontanile Arenato n. 247.

In subordine ha chiesto dichiarare l'apertura della successione legittima di *Persona_2* deceduta in Roma in data 26 novembre 2016 a favore dei figli [...]

Parte_2 ed *Parte_1* per la quota pari ad un mezzo ciascuno; accertare la lesione della quota di riserva spettantegli, nonché il proprio diritto di conseguire la quota di legittima con conseguente riduzione della donazione per il valore eccedente la quota disponibile.

Ha chiesto inoltre di pronunciare la risoluzione del contratto di vitalizio stipulato tra la madre *Persona_2* e la sorella in data 12 maggio 2001 con atto a rogito del Notaio *CP_1* di Sora per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare *Parte_1* alla restituzione alla massa ereditaria della proprietà dell'immobile sito in Sora, alla Via Incoronata, costituito da fabbricato per civile abitazione, composto da tre vani catastali, con annessa corte ed altra pertinenziale corte di circa mq. 395; ha chiesto infine di accertare il proprio diritto di conseguire i beni ereditari della madre e per l'effetto condannare *Parte_1* alla restituzione delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla *de cuius* al momento dell'apertura della successione, per la quota a lui spettante.

All'esito ha chiesto procedersi alla divisione ereditaria con la formazione delle rispettive quote ed attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante mediante divisione in natura ovvero, in subordine, mediante vendita all'asta.

Parte_1 si è costituita chiedendo di rigettare la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'atto di donazione a rogito del Notaio Dr. *Persona_3* del 9/09/2002 e quella di riduzione della donazione ; di accertare la prescrizione e/o la carenza di legittimazione attiva del *Parte_1* in ordine alla azione di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. del contratto di vitalizio stipulato in data 12 maggio 2001 tra la *de cuius* *Persona_2* e *Parte_1* con atto a rogito del

notaio *CP_1* di Sora repertorio n. 220.406, raccolta n. 31.254.

Ha chiesto altresì che, accertate le documentate migliorie e le opere necessarie di manutenzione straordinaria apportate sul compendio ereditario indiviso e nello specifico all'int. 2 dell'immobile in Via Del Fontanile Arenato n. 245, nella misura di € 11.711,42, dichiarare il proprio diritto al rimborso delle spese specificate ex art.1110 c.c.; per l'effetto condannare, in via riconvenzionale *Parte_2* alla corresponsione e/o restituzione delle somme secondo la propria quota di spettanza sull'asse ereditario indiviso in favore della coerede per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o migliorie apportate pari ad € 11.711.42; ha reiterato la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione da parte del fratello, nella misura di € 716,06 dalla domanda, pari al valore locatizio della unità immobiliare sita in Roma, Via Del Fontanile Arenato n. 254 posta al piano terra e distinta come int.1, censito presso il *Org_1* di Roma al foglio 419, mappale 737, sub. 501, categoria A/4, classe 3, vani 5,5.

Disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione, concessi i termini dell'art. 183 comma 6, c.p.c., le parti, all'esito dell'ordinanza del giudice istruttore (cfr ordinanza del 19 marzo 2019), che evidenziava, sulla base delle domande dispiagate, la concorrenza di due successioni distinte, all'udienza del 10 aprile 2019, comparse personalmente, prestavano il consenso all'unificazione delle masse ereditarie paterna e materna.

Disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio volta alla identificazione e valutazione dei beni indivisi, la causa è stata infine assegnata alla decisione del Collegio con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

Le plurime domande dispiegate in via principale ed in via riconvenzionale nei due giudizi riuniti si riferiscono alla controversia insorta tra i germani *Parte_1* a seguito dell'apertura delle successioni paterna e materna, e mirano, previa determinazione delle quote a ciascuno spettanti, sulla base dei titoli oggetto di accertamento, alla divisione del compendio immobiliare in atti descritto. Le parti, come enunciato, hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione legittima del padre *Per_1* deceduto il 12.05.1997 e della madre, *Persona_2* [...] deceduta il 26.11.2016, riferendosi a cespiti provenienti da entrambe le successioni per identificare i beni caduti in successione.

Con riguardo all'identificazione delle quote di concorso, la parte attrice si afferma proprietaria di due terzi del compendio immobiliare, avendo ricevuto per donazione materna la nuda proprietà della quota ereditata da quest'ultima dal marito - pari ad 1/3 - conseguita per l'intero a seguito del decesso della madre - e per successione paterna la quota pari ad un terzo del compendio immobiliare; il convenuto ha eccepito di avere acquistato la proprietà dell'appartamento al piano terra con annesso giardino esterno per usucapione, in via subordinata chiedendo il rimborso per i miglioramenti apportati; ha

dedotto la nullità della donazione ed in ogni caso la lesione del proprio diritto di legittimario.

Preliminare è, ex art. 456 c.c., la dichiarazione di apertura delle successioni di *Persona_1* e *Persona_2*

[...]

Riassumendo la sequenza descritta e documentata, si rileva che in data 11 maggio 1997 è deceduto in Roma *Per_1*

[...] al quale sono succeduti la moglie [...]

Per_2 nonché due figli, *Pt_2* e *Pt_1* per la quota di eredità pari ad un terzo ciascuno ex art. 581 c.c..

Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti e dall'espletata c.t.u., il patrimonio appartenente ai defunti genitori, al tempo dell'apertura delle successioni, comprendeva i beni immobili dettagliatamente descritti.

La successione materna si è aperta in Roma il 26 novembre 2016, *ab intestato*.

Mentre è incontrovertibile la consistenza del patrimonio ereditario paterno ed il diritto dei conviventi di concorrere *ex lege* ciascuno nelle quote di un terzo, rileva il tribunale che per identificare il patrimonio relitto materno e di conseguenza i diritti successori dei due figli occorre preliminarmente esaminare le domande di accertamento della nullità della donazione del 9/09/2002 nonché di risoluzione del contratto di vitalizio 12.5.2001 per inadempimento dispiagate dal *Parte_1* che incidono sull'assetto proprietario e sui diritti di concorso dei conviventi ed all'esito disporre lo scioglimento delle comunioni unificate, alle quali concorrono i due chiamati

all'eredità in misura del 50% ciascuno, essendosi aperte le successioni legittime di entrambi i genitori.

Occorre altresì decidere in ordine alla domanda di usucapione dell'immobile, facente parte del compendio, abitato dal **Parte_1** per il quale egli assume essersi perfezionata la fattispecie acquisitiva ex art. 1158 c.c..

Come premesso la madre dopo il decesso del coniuge ha ceduto alla figlia **Parte_1** a titolo di vitalizio, con riserva di usufrutto, il diritto di nuda proprietà di un immobile, di cui assumeva essere proprietaria per usucapione, non accertata giudizialmente, sito in "Sora, alla Via Incoronata e precisamente: - Fabbricato per civile abitazione, composto da 3 (tre) vani catastali, con annessa corte ed altra pertinenziale corte di circa mq. 395", giusta atto per notaio **CP_1** di Sora del 12.5.2001, repertorio 220406, raccolta 31254, registrato e trascritto, con obbligo alla cessionaria di *"fornire alla cedente, vita natural durante, il vitto, l'alloggio, la pulizia personale e della casa, cure mediche e farmaceutiche e tutto quanto altro potrà occorrere alla cedente, anche se qui non espressamente specificato"* (all. 4 fascicolo **[...]**

Parte_2 .

Con atto del Notaio **CP_1** di Sora del 9.9.2002 (all.to 5 fascicolo **Parte_2** , la **Per_2** ha donato alla figlia **Parte_1** "il diritto di nuda proprietà pari 1/3 (un terzo) della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da 10 (dieci) vani catastali, ai piani primo e secondo, con annesso garage al piano terra" in via del Fontanile Arenato n. 245/247 con riserva di usufrutto

vitalizio e segnatamente la quota di proprietà pari ad 1/3 individuati nel Catasto Fabbricati al “Foglio 419:

. mappale 737, sub 501, Cat. A/4, vani 5,5, RCE 823,75; . mappale 737, sub 502, Cat. A/4, vani 4,5, RCE 673,98; il fabbricato per civile abitazione; e . mappale 523, Cat. C/6, RCE 71,79, il garage;”

oltre le pertinenze del compendio e precisamente: diritti pari ad 1/3 (un terzo) della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da 10 (dieci) vani catastali, ai piani primo e secondo, con annesso garage al piano terra di circa mqm 10 (dieci).

Nell’atto di donazione, all’art. 4, la donante dichiarava che i diritti ceduti derivavano dalla successione del marito *Persona_1* deceduto in Roma, il 12 maggio 1997 (giusta denuncia di successione registrata in Roma, il 5 dicembre 1997 al n. 6/17411).

Ha dedotto il *Parte_1* la nullità della donazione o in via subordinata, nel caso di ritenuta validità di essa, la lesione della quota di legittima dell’atto di disposizione materno.

Ritiene il tribunale la nullità della donazione del Notaio *CP_1* del 9.9.2002, che ha ad oggetto non l’intera quota ereditaria ma una parte del compendio (cd “quotina”), non risultando che esso si esaurisse nelle quote relative ai beni immobili donati.

Quanto è oggetto di donazione fa parte del più ampio patrimonio relitto, acquisito da *Persona_2* per successione legittima del coniuge *Persona_1* deceduto in Roma in data 11 maggio 1997, costituito oltre

che dalla piena proprietà degli immobili anche da somme di denaro giacenti sul conto corrente a lui intestato.

Non risultando che la donazione investa l'intera quota ereditaria, cioè l'universalità dei beni provenienti dalla successione del coniuge, perché oggetto del trasferimento è la nuda proprietà dei soli beni immobili, sui quali la donante si è riservata l'usufrutto, considerato che altra parte del patrimonio relitto non ha formato oggetto della donazione, esaminato il contenuto dell'atto, ritiene il tribunale che esso non contiene la cessione dell'intera quota.

Nell'atto di donazione si legge che la madre donava alla figlia Parte_1 *“il diritto di nuda proprietà del seguente bene in Roma alla via del Fontanile Arenato n. 245 e precisamente:*

- Diritti pari 1/3 (un terzo) della porzione di fabbricato per civile abitazione, composta da 10 (dieci) vani catastali, ai piani primo e secondo, con annesso garage al piano terra”, con riserva di usufrutto vitalizio a favore della parte donante. Come si legge nell'atto notarile citato, gli immobili donati nella quota di proprietà pari ad 1/3 sono individuati nel Catasto Fabbricati al “Foglio 419:

. mappale 737, sub 501, Cat. A/4, vani 5,5, RCE 823,75;

. mappale 737, sub 502, Cat. A/4, vani 4,5, RCE 673,98; il fabbricato per civile abitazione; e mappale 523, Cat. C/6, RCE 71,79, il garage”.

La donazione non investe una “*universitas juris*” ma frazioni di singoli beni: l'atto di donazione ha ad oggetto solamente la nuda proprietà dei beni immobili facenti parte

del più ampio patrimonio pervenuto per successione alla moglie.

Persona_2 donò, pertanto, riservandosene l'usufrutto, non l'intera sua quota pari ad 1/3 del compendio ereditario, ma la nuda proprietà pari ad 1/3 del compendio immobiliare indiviso.

Nella materia della cessione dei beni ereditari la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 15/03/2016 n.5068) ha statuito che “La donazione di quota indivisa di alcuni beni ereditari, che integra la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante”.

Non vertendosi in ipotesi di donazione dell'intera quota, facendo parte i beni donati di una massa ereditaria più ampia, la donazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito divisionale ed è valida solo se l'altruità è esplicitata nell'atto notarile; nel silenzio dell'atto, la donazione è nulla per violazione dell'art 771 c.c..

Nel caso in esame la donazione ha ad oggetto la nuda proprietà, per la quota di un terzo, dei tre immobili ricevuti dalla moglie per successione dal marito, ma non esaurisce i beni ereditari. Dalla nullità della donazione

deriva che, apertasi la successione materna, i due figli concorrono in parti uguali ed hanno diritto ciascuno alla metà del compendio.

Dalla declaratoria di nullità della donazione discende che le quote oggetto della liberalità rientrano nel compendio ereditario e concorrono a formare il patrimonio materno, sicchè ogni questione concernente la riduzione della donazione è priva di rilievo, venendo meno l'atto con il quale i beni erano fuoriusciti dal patrimonio, nel quale rientrano nella loro interezza.

Ritiene il tribunale che la domanda di risoluzione del vitalizio per grave inadempimento da parte del soggetto obbligato alla prestazione di dare e fare – cui accede la domanda di restituzione dell'immobile ceduto - deve essere rigettata.

L'attore, come premesso, ha chiesto la risoluzione del contratto di vitalizio alimentare e assistenziale per inadempimento di *Parte_1* per violazioni degli obblighi assunti.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla difesa della *Parte_1* dovendosi rilevare che l'erede subentra nella stessa posizione giuridica del *de cuius* e, di conseguenza, mantiene gli stessi diritti e le stesse facoltà di agire in giudizio per la tutela di essi.

Il contratto in esame - che secondo il costante insegnamento ha carattere aleatorio, non potendosi prevedere all'atto della stipula la durata della vita del

vitaliziando e quindi l'entità delle prestazioni a carico della parte obbligata- veniva stipulato in data 12 maggio 2001; nel contratto si legge che *Parte_1* era obbligata a *“fornire alla cedente, vita natural durante, il vitto, l'alloggio, la pulizia personale e della casa, cure mediche e farmaceutiche e tutto quanto altro potrà occorrere alla cedente, anche se qui non espressamente specificato”*.

Il contratto ha avuto una durata di 15 anni, nel corso dei quali mai la madre ha lamentato l'inadempimento della figlia agli obblighi assunti.

Risulta per *tabulas* che l'anziana sia stata assistita dalla figlia, mentre la circostanza che percepisse redditi da pensione e godesse del diritto di abitazione sulla casa coniugale non esclude la rilevanza, ai fini della valutazione dell'adempimento del vitalizio, dell'assistenza e delle cure ricevute dalla figlia; risulta peraltro che l'anziana si trasferì presso l'abitazione della figlia negli ultimi anni di vita.

Tenuto conto dell'aleatorietà del contratto, dell'esiguo valore del bene donato, come risulta dalla valutazione, non contestata, contenuta nella perizia prodotta dalla *Parte_1* del lungo periodo intercorso tra la stipula del contratto ed il decesso dell'anziana, appare plausibile che pur in presenza di redditi autonomi della madre e del godimento della sua abitazione , la stessa abbia avuto bisogno di assistenza e cure , ricevute dalla figlia , che ha seguito la madre nel corso degli anni fino al trasferimento presso di sé.

A fronte delle cure di cui un anziano, come è noto, necessita, e delle spese occorrenti per fare fronte a tutte le

criticità che accompagnano l'età avanzata, il reddito costituito da una pensione mensile di € 920,34 mensili e, a decorrere dall'anno 2010, dall'indennità di accompagnamento, non esaurisce il fabbisogno di cure e terapie necessarie in caso di assenza di autosufficienza (cfr ricevute di pagamento attestanti le spese depositate dalla

Parte_1 .

D'altro canto non risulta che la madre abbia ritenuto di dolersi dell'inadempimento della figlia al contratto vitalizio assistenziale nel corso dei 15 anni di vigenza del rapporto.

Osserva inoltre il tribunale che l'azione di risoluzione non può prescindere, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dalla valutazione dell'interesse del creditore quale criterio di misurazione dell'adempimento (o dell'inadempimento); in definitiva solo l'inadempimento grave - non ravvisabile nel caso in esame , risultando che la figlia ha assistito la madre negli anni - in relazione all'equilibrio sinallagmatico, giustifica la risoluzione.

Va pertanto respinta la domanda di risoluzione per grave inadempimento con la conseguenza che non sussiste l'obbligo di restituire il bene immobile ceduto a titolo di corrispettivo ex art. 1453 c.c. (ex multis Cass. 6395/2004, idem 11290/2017).

Va rigettata la domanda di usucapione dispiegata da *Parte_2* avente ad oggetto l'acquisto a titolo originario della proprietà esclusiva dell'appartamento in Roma via del Fontanile Arenato n. 245 interno 1, per averne avuto sin dall'apertura della successione del padre il possesso pacifico, ininterrotto e continuativo, per avere

realizzato sul medesimo opere di manutenzione straordinaria, senza dovere rendere conto ad alcuno, avendo esercitato – secondo la prospettazione – ininterrottamente il possesso *uti dominus* per più di vent'anni.

L'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario per effetto del possesso continuato del bene per venti anni (art.1158 c.c.), necessita della prova del possesso *uti dominus*.

Occorre rilevare che, per effetto dell'apertura della successione legittima in morte del padre Per_1

[...] avvenuta, come premesso, l'11 maggio 1997, gli immobili descritti cadevano in successione in parti uguali a favore della moglie superstite e dei due figli.

E' incontroverso che il Parte_1 abbia abitato la casa paterna con la sua famiglia già prima del 1997, con il consenso del padre e poi, dopo il decesso di quest'ultimo, della madre, contitolare per un terzo del compendio immobiliare caduto in comunione; nell'anno 2002, come enunciato, la madre ha trasferito i suoi diritti sull'immobile indiviso - che comprende anche l'abitazione al primo piano, abitata dal Parte_1 alla figlia Pt_1

Invero non risulta che alcun valido esercizio del possesso utile all'usucapione sia stato esercitato dal Parte_1 sull'immobile di cui è causa, avendolo abitato su concessione dell'originario proprietario dapprima e, all'esito della successione, quale comproprietario, avendo acquisito la quota proveniente dall'eredità del padre, in comunione con la madre e la sorella. Né il convenuto può

sostenere di avere utilmente acquisito il possesso *uti dominus*, avendo goduto della cosa quale mero detentore. Al fine di far valere l'usucapione, infatti, sarebbe stata necessaria la prova – assente nell'odierno giudizio – di un atto di interversione del possesso, utile all'esercizio del possesso *ad usucapionem*.

Escluso che egli abbia posseduto il bene prima del decesso del padre, con riferimento al periodo successivo al 1997, il convenuto non ha assolto compiutamente all'ulteriore onere di provare di avere posseduto *uti dominus* e non già solo *uti condominus*, non potendo tale volontà desumersi dall'utilizzo del bene paterno, caduto in comunione, quale casa familiare, né dal pagamento degli oneri condominiali ordinari e straordinari, o delle utenze, né dal compimento di opere all'interno dell'immobile, dovendosi ritenere sussistente una presunzione *iuris tantum* che egli abbia così agito nell'esercizio della sua propria qualità di comproprietario ed utilizzatore del bene. La rivendicazione della proprietà per usucapione, è noto, mira a sovvertire la situazione di diritto risultante dai titoli; nel caso in esame il rivendicante ha assunto di avere conseguito il potere di fatto sulla cosa dopo il decesso del padre proprietario e comune dante causa, senza offrire alcuna prova a sostegno dell'assunto.

Richiamando il noto insegnamento giurisprudenziale (cfr Cassazione civile sez. II - 11/08/2005, n. 16841; Cass, sez.civ. II 12.04.2018 n.9100), si evidenzia che il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di

possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo (*uti dominus*) e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di *interversio possessionis* alla stregua dell'art. 1164 c.c., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed *animo domini* della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui; viceversa, non sono sufficienti atti di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il migliore godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un' estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. La situazione del coerede che abbia goduto separatamente di parte dei beni ereditari non integra un possesso esclusivo perché, ai fini dell'usucapione il coerede può acquistare il compendio ereditario per l'intero solo se provi di avere posseduto per il ventennio necessario ad usucapire, *animo domini*, in modo esclusivo ed incompatibile con il godimento comune.

In definitiva in assenza della prova del mutamento del rapporto con le cose nel senso di averle possedute in via esclusiva dopo la morte del padre, con un mutamento del titolo, non è dato ricostruire il possesso ininterrotto per il ventennio utile per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva.

La domanda di usucapione dispiegata in via riconvenzionale va pertanto respinta.

In subordine l'attore ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per oneri condominiali straordinari ed ordinari e per le ristrutturazioni effettuate, di cui si tratterà di seguito. Identificato il patrimonio ereditario, e pronunciando sulla domanda di divisione dispiegata da entrambi i contendenti, rileva il tribunale che la domanda di scioglimento delle comunioni è fondata e merita accoglimento, in applicazione dell'art. 1111, primo comma, c.c. che attribuisce a ciascuno dei conviventi la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

Dai documenti prodotti in giudizio (titolo di acquisto e le relative note di trascrizione nonché la relazione notarile attestante la situazione ipotecaria e catastale nel ventennio) emerge che gli immobili oggetto di causa sono in comproprietà tra le parti, che vantano su di essi quote paritarie; infatti il patrimonio ereditario del padre comprendeva gli immobili meglio descritti in atti, quello della madre la somma di euro 4.035,86 giacente su un conto corrente cointestato con la figlia

Parte_1

che le parti hanno suddiviso, nonché i diritti pari ad un terzo sul compendio immobiliare descritto; non risultano donazioni che devono essere imputate per collazione.

Passando alla precisazione dei cespiti e del valore dell'eredità, le risultanze processuali evidenziano che il patrimonio relitto è costituito dal diritto di piena proprietà

sui seguenti immobili, siti in Roma , via del Fontanile Arenato n. 245:

1. appartamento posto al piano primo e distinto come interno 1, censito presso il *Org_1* di Roma al foglio 419, particella 737, subalterno 501, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, reddito catastale e 823,75, ivi compresa cantina di pertinenza di circa mq 9;

2. appartamento posto al piano secondo, distinto come interno 2, censito presso il *Org_1* di Roma al foglio 419, particella 737, subalterno 502, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, reddito catastale e 673,98;

3. locale garage sito in Roma via del Fontanile Arenato n. 247, censito presso il *Org_1* di Roma al foglio 419, particella 2326 (ex 523), z.c. 5, categoria C/6, classe 7, reddito catastale e 71,79;

4. una corte comune, un'area comune utilizzata come posto auto scoperto, e ulteriori pertinenze e spazi in comune e somme di denaro depositate su un conto corrente.

Il consulente tecnico d'ufficio, con metodo corretto, all'esito di approfondite analisi, ha calcolato i più probabili valore di mercato degli immobili per cui è causa:

appartamento interno 1 al piano primo : euro 173.651,00;

appartamento interno 2 al piano secondo: euro 161.772,00;

locale garage: euro 22.557,00;

posto auto antistante la cantina dell'appartamento interno 1 al piano primo: euro 10.153,00;

posto auto antistante il garage : ' euro 6.546,00 ;

corte comune : euro 12.809,00;

lastrico solare del garage : euro 3.151,00

lastrico solare al terzo piano: euro 8.432,00.

Alla luce delle risultanze peritali, il valore dell'insieme degli immobili è pari ad euro 399.071,00.

Rileva il tribunale che la consulenza tecnica d'ufficio, metodologicamente corretta ed immune da vizi logici, al cui contenuto integralmente si rinvia, ravvisata la comoda divisibilità del compendio immobiliare in comunione, già formato da due unità immobiliari autonome, ha identificato due lotti corrispondenti ai diritti dei dividendi.

Con riguardo ai profili concernenti la giuridica divisibilità del compendio, richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 720 c.c., si deve affermare la comoda frazionabilità del compendio, già comprendente due distinte unità immobiliari autonome con due porzioni idonee ad assolvere la funzione economica dei cespiti.

Si ritiene infatti, in relazione alla destinazione obiettiva del bene, che ciascun partecipante abbia diritto di ottenere la sua quota in natura, alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico ed in modo tale che la porzione da attribuirsi a ciascun dividendo configuri un'entità autonoma e funzionale.

La divisione prospettata consente il mantenimento della funzionalità delle porzioni, all'esito del frazionamento, con la creazione di due lotti, come formati e descritti, anche graficamente, nell'elaborato peritale.

Il progetto di divisione prevede la formazione di due lotti di pari valore, con la previsione di un esiguo conguaglio, tenuto conto dell'uguaglianza delle quote spettanti ai due dividendi. In termini di valore, ciascuno dei dividendi avrà diritto a conseguire una quota di eredità pari ad euro 199.535.5.

Ritenuta la congruità del progetto di divisione in natura come predisposto dal CTU, le due porzioni uguali individuate dovranno essere assegnate sulla base dei criteri emersi nel corso del giudizio.

L'art. 729 c.c. infatti prevede l'estrazione a sorte quale criterio di assegnazione fra i dividendi delle porzioni uguali in sede di divisione; essa costituisce una garanzia contro ogni possibile favoritismo e non è quindi consentito al giudice di sostituire a tale criterio quello diverso dell'attribuzione, salvo evidenti ragioni di convenienza, riscontrabili nel caso in esame (v. Cass., 12.5.79, n. 2747; Cass., 26.10.94, n. 8772); ed infatti "In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenersi non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di

motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte" (cfr Cass n. 4426/2017; Cass n. 18683/2019).

Ritiene il tribunale di poter derogare al criterio sancito dall'art. 729 cc e alla regola del sorteggio, tenuto conto che alcune porzioni del compendio sono già di fatto occupate ed utilizzate da uno dei comunisti.

A *Parte_2* devono essere attribuiti all'esito della divisione:

1. l'appartamento, interno 1, piano primo di Via Fontanile Arenato 245, comprensivo della cantina a piano terra, del valore di euro 173.651,00;
2. il posto auto antistante la cantina a piano terra, del valore di euro 10.153,00;
3. una porzione di 18,79 m2 della corte comune ed il ripostiglio nel sottoscala, indicati nella planimetria in Allegato 3 della relazione peritale ed evidenziati con il colore giallo, del valore di euro 2.521,00.

A *Parte_1* devono essere attribuiti, all'esito della divisione:

1. l'appartamento interno 2 al piano secondo di Via Fontanile Arenato 245 del valore di euro 161.772,00;
2. il garage a piano terra di Via Fontanile Arenato 247 del valore di euro 22.557,00;
3. posto auto antistante il suddetto garage del valore di euro 6.546,00;
4. una porzione di 22,72m2 della corte comune ed il ripostiglio nel sottoscala, indicati nella planimetria in

Allegato 3 ed evidenziati con il colore magenta del valore di euro 3.048,00.

5. il lastrico solare del garage del valore di euro 3.151,00.

Come correttamente evidenziato dal consulente, rimangono parti comuni non censibili:

1. il giardino a piano terra, indicato nella planimetria in Allegato 3 ed evidenziato con il colore verde, l'ingresso, le scale di accesso al piano primo, e la corte antistante l'ingresso dell'appartamento interno 1 e le scale dell'appartamento interno 2, indicate nella planimetria in Allegato 3 ed evidenziate con il colore ciano;

2. il lastrico solare al terzo piano.

Pertanto, a *Parte_2* risultano assegnati beni immobili pari a d euro 194.161,00 (173.651,00 + 10.153,00 + 2.521,00 + 3.620,00 + 4.216,00);

a *Parte_1* risultano assegnati beni immobili pari ad euro 204.910,00 euro (161.772,00+22.557,00+6.546,00+3.048,00+3.151,00+3.6200+4.216,00) .

Essendo le quote di concorso alla comunione paritarie, la sorella dovrà versare al fratello un conguaglio perequativo di euro 10.749,00.

Deve pertanto procedersi alla formazione di due lotti ed all'assegnazione di ciascun lotto ai condividenti sulla base del progetto elaborato dal consulente e descritto nella tavola allegata:

Divisione degli spazi comuni

Verde: giardino in comune

Ciano: spazio in comune

Giallo: parte del Sig. Carlo Quintozzi

Magenta: parte della Sig.ra Adriana Quintozzi



Le due porzioni da attribuire in proprietà esclusiva ai condividenti e le parti comuni del compendio, possono così designarsi:

la parte delimitata in colore giallo verrà designata come lotto A;

la parte delimitata dal colore magenta come lotto B.

Ritiene il tribunale di assegnare la quota sub “A (appartamento al primo piano) a *Parte_2*

costituendo l'appartamento, come evidenziato, l'abitazione del medesimo, già occupato prima del decesso del padre;

la quota sub “ B” (appartamento al secondo piano) a *Parte_1*

Condiviso il progetto di divisione predisposto dal ctu,

a *Parte_2* devono essere attribuiti in proprietà esclusiva l'appartamento interno 1, il posto auto antistante la cantina a piano terra, ed una porzione della corte comune e ripostiglio nel sottoscala (v. Allegato 3 zona colore giallo), per un totale di euro 194.161,00;

a *Parte_1* devono essere attribuiti in proprietà esclusiva l'appartamento interno 2, il garage a piano terra, il posto auto antistante il suddetto garage, una porzione della corte comune e ripostiglio nel sottoscala (cfr . allegato 3 zona colore magenta), ed il lastrico solare del garage, per un totale di euro 204.910,00.

Restano parti comuni non censibili il giardino a piano terra, l'ingresso, le scale di accesso al piano primo, e la corte antistante l'ingresso dell'appartamento interno 1, le scale dell'appartamento interno 2 (cfr. Allegato 3 zone colore

verde e ciano) ed il lastrico solare al terzo piano, che rimarranno in comunione.

Formati due lotti, va pertanto disposta la divisione del compendio immobiliare mediante l'attribuzione

a *Parte_2* dei beni sub lotto A;

a *Parte_1* dei beni sub lotto B.

Le parti provvederanno, sulla base dei criteri indicati dal consulente e recepiti in sentenza, alle operazioni di misurazione e di identificazione dei confini, al fine di procedere alle successive operazioni di frazionamento ed identificazione catastale dei due lotti ed alla trascrizione della sentenza.

Passando infine alle rispettive domande dispiagate dalle parti per il rimborso di spese e miglioramenti delle cose comuni, con riguardo ai miglioramenti, costituisce insegnamento costante che “Il coerede che abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede; ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (cfr. ex plurimis Cass civile sez. VI, 17/01/2023, n.1207; n. 925/1979; n. 12345/1991; n. 857/1999; n. 3247/2009; n. 16206/2013; n. 21223/2014; n. 5135/2019).

Con riguardo alle spese sostenute per la conservazione della cosa comune, per innovazioni o miglioramenti per la cosa comune, dai documenti prodotti, sottoposti al vaglio del consulente, deve riconoscersi il diritto della *Parte_1* al rimborso della metà di euro 11.711,42;

le spese sostenute da *Parte_2* per un totale di e 10.276,67 (Euro diecimiladuecentosettantasei/67), correttamente calcolate dal consulente sulla base dei documenti prodotti, con il riconoscimento del diritto al rimborso da parte della convivente nei limiti della metà.

Compensate le rispettive partite di dare avere, *Parte_2* [...] dovrà corrispondere alla sorella la somma di euro 672,37 per le causali espresse (all'esito della compensazione della credito di euro 5.855,71 vantato dalla *Parte_1* e di quello di euro 5183,34 vantato dal fratello)

Con riguardo infine alle domande di indennità di occupazione, rileva il tribunale che la *Parte_1* ha chiesto al fratello l' indennità a decorrere dalla notifica della citazione fino alla divisione; essa può essere riconosciuta nella misura di metà del valore locativo dell'immobile, in ragione delle quote paritarie di concorso alla comunione ereditaria in capo ai conviventi.

Sul piano teorico , è noto che nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.): allorchè per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non

sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.). Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro - quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (Cass. 20394/2013; Cass. n. 5156 del 2012; Cass. n. 7881 del 2011).

La domanda di indennità per l'uso esclusivo da parte di uno dei comunisti deve essere oggetto di una esplicita richiesta, nel caso di specie intervenuta con la notifica dell'atto di citazione del 25 gennaio 2018.

Provato il godimento esclusivo dell'immobile descritto da parte di Parte_2, deriva il diritto dell'attrice, erede pro-quota, di vedersi corrispondere i frutti maturati e maturandi. Detta restituzione si pone quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro - quota del bene comune e si identifica con il corrispettivo del godimento

dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato; i frutti civili possono essere, allora, individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. Il risarcimento a favore delle coeredi va pertanto commisurato al valore locativo degli immobili, attendibilmente calcolato dal consulente nei valori indicati ed aggiornato all'attualità, con decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale e nella misura corrispondente alla quota astratta di eredità a ciascuno dei coeredi spettanti su tali beni.

Deve essere pertanto riconosciuto il controvalore dei frutti, in ragione della quota parte di ciascuno, maturati e maturandi dal giorno della notifica domanda giudiziale, sino allo scioglimento della comunione, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

Nella fattispecie concreta, il c.t.u., al cui elaborato integralmente si rinvia, ha attendibilmente determinato il valore locativo degli immobili utilizzati in via esclusiva dal convenuto *Parte_1* che può attestarsi mediamente in euro 500.00 mensili; il fratello dovrà corrispondere pertanto un'indennità pari ad euro 2750,00 per l'anno 2018 (11 mesi) ed euro 3.000,00 annui per i successivi 5 anni (euro 14.500) per un totale di euro 17.250,00, così calcolata fino al 30 ottobre 2023, con interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

Non vi è prova che la sorella abbia utilizzato in via esclusiva l'immobile al secondo piano o ne abbia impedito il godimento al fratello. Soltanto in sede peritale è stato acquisito dal c.t.u. un

contratto di locazione per il canone mensile di euro 600.00, stipulato dalla *Parte_1* appare evidente, sulla base dei diritti dei conviventi, in sede di rendiconto, che ciascuno avrà diritto di percepire la metà del valore locativo, come pure a concorrere alle spese in misura paritaria; si rileva tuttavia che in assenza di domanda rituale e tempestiva, nulla può pronunciarsi sull'oggetto.

Deve essere ordinata infine la trascrizione della sentenza presso la competente *Organizzazione_2* di Roma.

L'esito del giudizio suggerisce di compensare per due terzi le spese tra le parti, mentre per il resto esse seguono la soccombenza sulla domanda riconvenzionale e si liquidano in dispositivo. Si dispone che le spese di consulenza siano integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei giudizi riuniti così provvede:

Dichiara aperte le successioni di *Persona_1* deceduto il 12.05.1997 e di *Persona_2* deceduta il 26.11.2016;

Rigetta la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio per inadempimento dispiegata da *Parte_2* ;

Accoglie la domanda di *Parte_2* e dichiara la nullità della donazione perfezionatasi in data 2002 e per l'effetto dichiara che i beni immobili oggetto dell'atto di disposizione concorrono a formare il compendio ereditario di *Persona_2* ;

Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione dispiegata da *Parte_2* ;

Disposta l'unificazione delle masse, dichiara il diritto di

Parte_2 e *Parte_1* di concorrere all'eredità dei genitori nella misura di ½ ciascuno;

Accerta che il patrimonio ereditario relitto si compone dei seguenti cespiti:

appartamento posto al piano primo e distinto come interno 1, censito presso il N.C.E.U. di Roma al foglio 419, particella 737, subalterno 501, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 5,5 vani, reddito catastale e 823,75, ivi compresa cantina di pertinenza di circa mq 9;

2. appartamento posto al piano secondo, distinto come interno 2, censito presso il *Org_1* di Roma al foglio 419, particella 737, subalterno 502, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, consistenza 4,5 vani, reddito catastale e 673,98;

3. locale garage sito in Roma via del Fontanile Arenato n. 247, censito presso il *Org_1* di Roma al foglio 419, particella 2326 (ex 523), z.c. 5, categoria C/6, classe 7, reddito catastale e 71,79;

4. una corte comune, un'area comune utilizzata come posto auto scoperto, e ulteriori pertinenze e spazi in comune

Dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie sorte a seguito del decesso dei predetti *Persona_1* e di

Persona_4 ;

Attribuisce a *Parte_2* l'unità sub A come meglio descritta nella consulenza tecnica d'ufficio:

1. l'appartamento, interno 1, piano primo di Via Fontanile Arenato 245, comprensivo della cantina a piano terra, del valore di euro 173.651,00;

2. il posto auto antistante la cantina a piano terra, del valore di euro 10.153,00;

3. una porzione di 18,79 m2 della corte comune ed il ripostiglio nel sottoscala, indicati nella planimetria in Allegato 3 della relazione peritale ed evidenziati con il colore giallo, del valore di euro 2.521,00.

Attribuisce a *Parte_1* l'unità sub B come meglio descritta nella consulenza tecnica d'ufficio:

1. l'appartamento interno 2 al piano secondo di Via Fontanile Arenato 245 del valore di euro 161.772,00;

2. il garage a piano terra di Via Fontanile Arenato 247 del valore di euro 22.557,00;

3. posto auto antistante il suddetto garage del valore di euro 6.546,00;

4. una porzione di 22,72m2 della corte comune ed il ripostiglio nel sottoscala, indicati nella planimetria in Allegato 3 ed evidenziati con il colore magenta del valore di euro 3.048,00.

5. il lastrico solare del garage del valore di euro 3.151,00.

Dispone che rimangano in comunione:

il giardino a piano terra, come indicato nella planimetria (Allegato 3 ctu) ed evidenziato con il colore verde, l'ingresso, le scale di accesso al piano primo, e la corte antistante l'ingresso dell'appartamento interno 1 e le scale dell'appartamento interno 2, indicate nella planimetria in Allegato 3 ed evidenziate con il colore ciano; il lastrico solare al terzo piano.

Pone a carico di *Parte_1* un conguaglio di euro un conguaglio perequativo di euro 10.749,00 da versare a favore del fratello;

Accerta che *Parte_2* ha effettuato miglioramenti nella misura di 10.276,67 ed ha diritto al rimborso della metà da parte di *Parte_1* (euro 5.183,34);

Accerta che *Parte_1* ha effettuato esborsi per euro 11.711,42, e che ha diritto al rimborso della metà della somma da parte di *Parte_2* (euro 5.183,34);

dichiara il diritto di *Parte_1* all'esito della compensazione, di ricevere dal *Parte_2* la somma di euro 672,37;

Condanna *Parte_2* a versare alla sorella *Parte_1* [...] la somma di euro 672,37 per la causale descritta;

Condanna *Parte_2* a versare alla sorella a titolo di indennità di occupazione la somma di euro 17.200,00, con interessi dalla domanda al saldo;

Compensa integralmente tra le parti le spese di consulenza;

Compensa per due terzi le spese di giudizio;

condanna *Parte_2* al pagamento della residua parte, che liquida in complessivi euro 6.890,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge

Ordina la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da responsabilità , all'esito delle operazioni di frazionamento ed aggiornamento catastale a cura delle parti.

Il Presidente
dott. Luigi Argan

Il giudice
dott.ssa Maria Luparelli